АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
досудебного расследования уголовных правонарушений по факту фальшивомонетничества
(статья 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Даулетов А.Б.
Методические рекомендации досудебного расследования уголовных правонарушений по факту фальшивомонетничества (статья 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 11 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по выявлению и досудебному расследованию уголовных правонарушений, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. В Методических рекомендациях раскрыты механизмы совершения преступлений, классифицированы формы совершения фальшивомонетчества. Значительное внимание уделено алгоритмам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), включая процедуры изъятия поддельных денег в банках и торговых точках, а также использованию криминалистических методов для определения способа изготовления купюр. Более того, рекомендации включают профилактические меры и порядок документирования вины и задержания подозреваемых.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ 4
2. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛАМИ» 6
3. АЛГОРИТМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 8
3.1. Процесс обнаружения подделки в организациях 8
3.2. Действия при обнаружении поддельных купюр 9
3.3. Действия следственно-оперативной группы на месте 9
4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ, ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10
4.1. Экспертные исследования 10
4.2. Информационно-аналитическая работа 10
5. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 11
Основные направления досудебного расследования 11
Профилактические меры 11

ВВЕДЕНИЕ

Изготовление поддельных денег рассматривается как прямая угроза экономической безопасности государства, подрывающая стабильность кредитно-денежной системы.

Эффективное противодействие фальшивомонетничеству требует комплексного подхода, включающего четкий алгоритм следственных действий с момента обнаружения подделки, глубокую аналитическую работу, применение всего спектра оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и тесное взаимодействие с финансовыми и коммерческими организациями.

Ключевую роль в доказывании играют технико-криминалистические исследования, в частности анализ скрытых меток печатающих устройств, позволяющих идентифицировать оборудование, использованное для изготовления фальшивых купюр. Успех расследования зависит от систематической работы по сопоставлению данных, построению криминогенных карт, анализу маршрутов сбыта и отработке связей подозреваемых.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ

На Анализ следственно-оперативной практики позволяет выделить три основные категории лиц и групп, вовлеченных в изготовление и сбыт фальшивых денег. Каждая категория имеет свои отличительные особенности, мотивы и методы работы.

Категория	Состав и характеристика	Качество подделок и методы сбыта
«Профессионалы»	Организованные преступные группы (ОПГ) с четкой иерархией и распределением ролей (изготовители, распространители, водители). Включают лиц со специальными знаниями в IT и связями в криминальной среде. Часто состоят из родственников, знакомых, уроженцев одной местности. Некоторые члены ОПГ ранее судимы за аналогичные преступления и могут состоять на учете в органах внутренних дел.	**Высокое.** Используется профессиональное оборудование (лазерные принтеры), специальная бумага, имитация водяных знаков и хруста. Сбыт осуществляется оптом криминальным структурам или в розницу через сеть распространителей в крупных городах по заранее спланированным маршрутам. Места сбыта: торговые точки, АЗС, кафе без детекторов валют и с неэффективным видеонаблюдением.
«Любители»	Группы лиц по предварительному сговору, как правило, студенты или молодые люди без стабильного заработка, имеющие хорошие	**Низкое.** Изготавливаются в домашних условиях на стандартной бумаге. Легко обнаруживаются специалистами. Для маскировки

	познания в компьютерных технологиях. Часто это друзья или соученики.	купюрам придают ветхий вид (сминают, делают надрывы). Сбыт осуществляется в ночное время в небольших магазинах и киосках. Деятельность может носить эпизодический характер.
«Одиночки»	Лица различного возраста, пола и образования, которые получили фальшивую купюру (например, в качестве сдачи) и пытаются ею расплатиться.	**Не применимо (не изготовители).** Сбыт, как правило, единичный. «Одиночка» может не знать, что купюра поддельная. Доказать умысел в таком случае процессуально невозможно. Представляют интерес для следствия как источник информации о месте, времени и лице, от которого была получена подделка.

2. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛАМИ»

Деятельность ОПГ представляет наибольшую сложность для раскрытия из-за высокого уровня организации, конспирации и качества подделок.

Наиболее часто подделываются купюры номиналом 10 000, 5 000 и 2 000 тенге, а также иностранная валюта 100 долларов США и 500 ЕВРО.

На практике встречаются два вида организационной структуры:

1. **Двухзвенная ОПГ:** Одно звено отвечает за изготовление, второе — за реализацию и сбыт.
2. **ОПГ-производитель:** Группа занимается исключительно изготовлением и реализует поддельные деньги крупным оптом различным группам сбытчиков.

Процесс изготовления поддельных банкнот

1) Подготовительные операции:

- **Помещение:** Используются гаражи, квартиры. В целях конспирации помещение либо используется постоянно (где хранится все оборудование), либо арендуется на короткий срок (7-10 дней) для изготовления одной-двух партий. В последнем случае изготовители работают автономно, не покидая цех.
- **Оборудование:** Выбор техники зависит от номинала купюры. Для ярких и красочных банкнот (10 000, 5 000 тенге) используются лазерные цветные принтеры. Для более блеклых (2 000, 1 000, 500 тенге) — цветные струйные или матричные принтеры. Также приобретаются гильотины, химические реактивы, специальная бумага, красители.

2) Непосредственное изготовление (печать):

- **Сканирование и обработка:** Подлинная купюра сканируется. С помощью программ типа «Фотошоп» изменяется серия (две буквы кириллицы) и номер (семь цифр). Этот процесс трудоемкий, так как цифры имеют разный размер и цветовой фон. Обычно меняют одну букву серии и несколько цифр номера для каждой новой партии.
- **Печать и имитация защитных элементов:** Используется специальная белая бумага толщиной до 0,04 мм. Лицевая и оборотная стороны купюры печатаются на отдельных листах. На внутреннюю (чистую) сторону одного из листов наносится рисунок, имитирующий водяной знак.
- **Сборка:** Части купюр разрезаются гильотиной и склеиваются. При склеивании имитация водяного знака оказывается внутри и видна на просвет. Засохший клей придает фальшивке хруст, схожий с настоящей банкнотой.

3) Схемы сбыта и меры конспирации

- **Планирование:** Определяются ответственные лица, маршруты движения по крупным городам республики, объемы сбыта и транспорт. Сбытчики, как правило, не действуют в своем городе.
- **Места реализации:** Торговые точки, АЗС, кафе, столовые с большим потоком клиентов, торговых агентов, где персонал не успевает тщательно проверять деньги, а техническое оснащение (детекторы, видеонаблюдение) отсутствует или неэффективно.
- **Способы сбыта:**
  - **Мелкий опт:** покупателями выступают представители криминалитета.
  - **Розничный сбыт:** сбытчик покупает недорогой товар (на 1 000-1 500 тенге) и расплачивается фальшивой купюрой крупного номинала (10 000 тенге), получая подлинную сдачу.
- **Конспирация:** Используется темное время суток, ношение солнцезащитных очков, масок, не заметных вещей, выбор мест без детекторов валют.

Технологическая уязвимость

Программное обеспечение большинства принтеров оставляет на отпечатках скрытые метки знаковоспроизводящего устройства (ЗВУ). Эти метки содержат закодированную информацию о марке, типе, дате, времени и заводе-изготовителе принтера. Эксперт, имея несколько купюр одной партии, может установить эти данные.

3. АЛГОРИТМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Начало досудебного расследования инициируется, как правило, после обнаружения поддельных денежных знаков.

Типичные поводы для начала расследования:

- **Наиболее часто:** Сообщения от Национального банка, банков второго уровня (БВУ) в кассах пересчёта, торгово-развлекательных учреждений (супермаркетов, обменных пунктов, кафе, АЗС).
- **Крайне редко:** Непосредственное обнаружение признаков преступления органом уголовного преследования или обращения граждан.

Процесс обнаружения и фиксации подделки при поступлении информации от организаций имеет свои особенности в зависимости от типа учреждения.

3.1. Процесс обнаружения подделки в организациях

В банковских учреждениях (БВУ)

В банки наличные деньги поступают двумя основными путями, и в каждом случае процесс обнаружения подделки имеет свою специфику.

Способ поступления денег	Процесс обнаружения и идентификации
От физических или юридических лиц (через кассу)	В этом случае установить личность сбытчика **не представляет сложности**, так как для проведения операции (оплаты услуг, зачисления на счет) клиент предъявляет документы, удостоверяющие личность.
Путем инкассации (из торговых организаций)	Деньги пересчитываются в специальном помещении, и весь процесс **фиксируется на видео**. При обнаружении подделки составляется **акт обнаружения купюры с признаками подделки**, после чего вызывается служба безопасности. Установить первоначального сбытчика здесь сложнее, так как фальшивая купюра находится в обороте примерно 1-1,5 месяца. Такие купюры выявляются из сумок инкассации (раз в месяц) ИП, ТОО.

В торгово-развлекательных учреждениях

В торговых точках, таких как кафе KFC, выручка пересчитывается кассиром и менеджером несколько раз в день. Если поддельная купюра обнаруживается в процессе такого пересчета, материальную ответственность несет **кассир**. Если же фальшивку выявляют уже в банке после инкассации, ответственность переходит на **менеджера**, который опечатывал сумку с выручкой.

Сотрудник инкассации приезжает в ИП или ТОО и забирает опломбированный спец. мешок с денежными средствами. После чего, отвозят в в кассу пересчета БВУ и там при детальном пересчете обнаруживаются поддельные купюры.

Независимо от того, где была найдена поддельная купюра, после информирования правоохранительных органов запускается четкий алгоритм действий.

3.2. Действия при обнаружении поддельных купюр

1. **Поступление информации:** банки и торговые организации информируют дежурную часть ДЭР, Агентства по телефону. Письменные сообщения желательно исключить для ускорения реагирования.

Сотрудник, обнаруживший подделку, должен ограничить к ней доступ для сохранения отпечатков пальцев.

2. **Регистрация:** оперативный дежурный АФМ фиксирует информацию в КУИ (Книга учета информации), присваивая отдельный номер каждой купюре, и докладывает руководству рапортом. В департаментах созданы оперативные дежурные группы, которые реагируют на факты выявления фальшивых купюр.

3.3. Действия следственно-оперативной группы на месте

- **Немедленный выезд:** следователь и оперуполномоченный выезжают на место для проведения первоначальных действий.
- **Изъятие купюры:** производится с использованием перчаток. Каждая купюра упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет, нумеруется и опечатывается.
- **Допрос:** допрашиваются лица, обнаружившие подделку (кассиры, менеджеры, сотрудники службы безопасности). Выясняются обстоятельства обнаружения, приметы подозреваемого, наличие систем безопасности.
- **Выемка видеозаписей:** изымаются записи с двух типов камер:
    - **Камера №1 (над кассой):** для опознания подозреваемого и формирования видеотеки.
    - **Камера №2 (внешний периметр):** для установления сообщников, транспорта и маршрутов отхода.
- **Установление источника:** если купюра поступила путем инкассации, устанавливается конкретная организация и, по возможности, сотрудник, принявший ее. По месту принятия изымаются видеозаписи за предполагаемый период.
- **Работа с очевидцами:** проводится допрос у лица пытавшегося сбыть купюру, если свидетель может опознать подозреваемого, с ним составляется фоторобот, который проверяется по базам АИПС «Образ++» и АСПИ «Портрет-поиск».

4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ, ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

После проведения первоначальных действий начинается этап экспертной и аналитической работы, направленный на установление связей между эпизодами и выявление преступной группы.

4.1. Экспертные исследования

1. **Первичное исследование (в рамках КУИ):** следователь направляет запрос специалисту криминалистического отдела (КО) ДЭР для определения признаков подделки. Срок исследования — от 3 часов до 1 суток. На основании справки специалиста принимается решение по КУИ и дальнейшей регистрации ЕРДР.
2. **Судебная экспертиза (в рамках ЕРДР):** назначается для ответа на ключевые вопросы:
   - Каким способом изготовлена банкнота?
   - Соответствует ли она стандартам изготовления денежных средств?
   - Экспертиза по скрытым меткам ЗВУ позволяет установить модель и дату производства принтера.

4.2. Информационно-аналитическая работа

1. **Сверка с базами данных:** серия и номер изъятой купюры сверяются с выгрузкой формы «Е-5» из ИС «ЕРДР», содержащей информацию обо всех ранее изъятых в РК фальшивках. Это позволяет объединить эпизоды по общему источнику изготовления.
2. **Построение криминогенной карты:** фальшивые купюры делятся на группы по способу изготовления. В рамках каждой группы анализируются маршруты их движения по стране: время и место первого и последующих сбытов.
3. **Анализ видеозаписей и фотороботов:** сопоставление материалов с разных мест сбыта по одному маршруту помогает установить личности сбытчиков.
4. **Установления фактов ввоза из-за зарубежа (иностранной валюты):** проверяется пересечение границ (Турция, Дубай, Грузия), также проверяется возможное пересечение границ или отправка посылок от сообщников (близкие родственники, друзья, коллеги.
5. **Работа с данными сотовой связи:** в местах сбыта определяются базовые станции операторов, запрашивается информация о звонках. Полученные списки абонентов сопоставляются по разным точкам сбыта для выявления идентичных номеров, представляющих оперативный интерес.
6. **Проверка ранее судимых лиц:** проводится анализ списков лиц, осужденных за аналогичные преступления за последние 5-8 лет. Отрабатываются их связи, а также лица, избежавшие ранее ответственности.

5. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

В случае установления подозреваемых в совершении фальшивомонетчества проводится комплекс следственных действий и принимаются иные меры процессуального характера.

Основные направления досудебного расследования

1. **Задержание:** проводится одновременное физическое задержание всех подозреваемых с привлечением подразделений специального назначения для оказания психологического эффекта.
2. **Обыски и допросы:** параллельно с допросами проводятся осмотры мест происшествия (цехов, квартир) для обнаружения оборудования, заготовок, флеш-накопителей.
3. **Изоляция:** при водворении в ИВС обеспечивается раздельное содержание всех участников ОПГ для предотвращения сговора.
4. **Объединение дел:** следователь объединяет все уголовные дела по эпизодам деятельности группы в одно производство. Возобновляются приостановленные дела с идентичными купюрами, проводятся опознания и другие процессуальные действия.
5. **Оперативное сопровождение:** оперуполномоченный сотрудник обеспечивает качественное сопровождение всего процесса расследования для выявления всех эпизодов и соучастников преступной деятельности.

Параллельно с раскрытием преступлений ведется профилактическая работа, а после установления подозреваемых — комплексное расследование всех эпизодов их деятельности.

Профилактические меры

Сотрудники СЭР взаимодействуют с представителями торговых компаний, АЗС, банков и рекомендуют им:

- Устанавливать современные детекторы валют и счетные машины.
- Оборудовать объекты системами видеонаблюдения с большим объемом памяти.
- Обучать персонал методике определения признаков подделки.
- Усиливать материальную ответственность кассиров.